

1500303-43.2020.8.26.0614

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... tendo este reconhecido que era fruto do furto. Disse que das imagens recuperadas conseguiu perceber que o responsável pelo furto seria Mailson. Conta que reconheceu que o responsável pelo furto era Mailson em virtude das tatuagens. Conta que a abordagem ocorreu no dia seguinte ao furto.

Luciano Aparecido Gonçalves, testemunha, disse que é ex-funcionário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500303-43.2020.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-43.2020.8.26.0614

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214781/2020 - DEL.POL.TAMBAU, 13303253 - DEL.POL.TAMBAU, 651/20/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2214781 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAILSON CARDOSO GUIMARAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

MAILSON CARDOSO GUIMARÃES e CARLOS EVANDRO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4, inciso I, II e IV c.c. Artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 12h00min., em um estabelecimento comercial situado na, número 378, Bairro Vila São Jorge, neste município e comarca de Tambaú - SP, os denunciados, em comunhão e unidade de propósitos delitivos, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada, subtraíram, para eles, 08 chapas de alumínio, 01 switch de rede de 08 portas, 01 no break usado, 01 esmerilhadeira, 01 chave comutadora, 120 metros de fios de cobre, 100 esquadrias para divisórias de ambiente, 30 barramentos de cobre, 01 furadeira, além de 15 peças de alumínio, bens esses avaliados em R\$ 15.000,00, em prejuízo patrimonial da atividade empresarial Cerâmica Atlas LTDA.

Segundo o Ministério Público, "os denunciados se ajustaram para a pratica do furto em questão e, divididas entre eles as suas respectivas tarefas na empreitada delituosa, foram até o local dos fato com ânimo de assenhoreamento definitivo das coisas móveis alheias. O denunciado CARLOS ficou no caminhão, enquanto MAILSON deu início ao furto, arrombando o portão do estabelecimento, além de danificar alarmes. Mediante escalada, MAILSON, ainda adentrou em um local de difícil acesso humano, onde estavam instalados os DVR's, desligando-os e os subtraindo. Logo após, MAILSON se apoderou dos bens já mencionados e com a ajuda de CARLOS, carregaram o caminhão com as res furtivae, se evadindo do local".

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fl. 147).

Os réus foram citados (fl. 180 e 181) e apresentaram defesa prévia (fls. 182/184).

Alvará de soltura expedido e cumprido em 01 de setembro de 2020 (fls. 185/187).

Audiência designada para o dia 13 de dezembro de 2022, às 14:00 horas (fls. 204/205).

Os réus foram intimados (fls. 221 e 223).

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela parcial procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Diante da confissão do réu Carlos Silva, concluiu que se tratava de Receptação Qualificada, razão pela qual ofereceu acordo de não persecução penal, o qual foi aceito pelo Réu. Em relação ao réu Mailson Guimarães pugnou pela condenação, excluindo-se apenas a qualificadora do concurso de pessoas. Em seu turno, a defesa, requer a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa aos réus Mailson Cardoso Guimarães e Carlos Evandro Silva como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I, II e IV c.c. artigo 61, II, "j", todos do Código Penal.

DO FURTO QUALIFICADO

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo,

por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Como já pacificado pela Jurisprudência, a teoria utilizada para definir a consumação do crime de furto é a amotio.

A consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Quando se diz que a coisa passou para o poder do agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, ela é também conhecida como teoria da inversão da posse. Vale ressaltar que, para esta corrente, o furto se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem).

DA PROVA

Há nos autos autos, auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.14/15 e 16/17), boletim de ocorrência (fls.10/13), auto de avaliação (fls. 18/19), Relatório Final (fls. 102/104), além da prova oral colhida em audiência.

A testemunha, Ricardo Donizete Ventali Canatto, Policial Militar, disse que recebeu informação da existência de um furto em uma cerâmica. Conta que havia informação de um carro carregando produtos nas proximidades. Disse que em abordagem verificou que o veículo estava coberto com uma lona com objetos de alto valor e alumínio. Disse que foram indagados sobre os produtos, tendo eles informado que acharam na beira da estrada. Disse que em contato com o representante da empresa, tendo ele reconhecido os objetos. Disse que em filmagens de câmera de segurança confirmou que o furto teria sido praticado por Mailson o qual teria adentrado na empresa. Disse que a abordagem ocorreu na parte da manhã. Disse que o réu Carlos é proprietário de um ferro velho.

Luis José Sciuti Pavani, Policial Militar, testemunha, disse que atendeu a solicitação em virtude de uma denuncia de caminhão suspeito em estrada de terra perto da empresa vítima. Disse que o caminhão estava sendo conduzido pelo réu Carlos e Mailson. Disse que na carroceria do caminhão havia materiais de ferro velho, dentre eles, havia fios de cobre e alumínio. Disse que sabia do furto da cerâmica. Tendo indagado os réus, eles teriam declarado que encontraram o produto abandonado na beira da estrada. Disse que foi feito contato com responsável da empresa, tendo este reconhecido que era fruto do furto. Disse que das imagens recuperadas conseguiu perceber que o responsável pelo furto seria Mailson. Conta que reconheceu que o responsável pelo furto era Mailson em virtude das tatuagens. Conta que a abordagem ocorreu no dia seguinte ao furto.

Luciano Aparecido Gonçalves, testemunha, disse que é ex-funcionário da empresa vítima. Disse que na época dos fatos houve um furto de bens de um depósito. Disse que foi até a delegacia fazer o reconhecimento dos bens furtados. Disse que sabe que foi furtado também um DVR, tendo visto que os réus quebraram a parede, fizeram um buraco no galpão e ingressaram no depósito. Disse que o furto foi praticado por mais de uma pessoa. Disse que danificaram o circuito de filmagem. Conta que um policial reconheceu o réu em virtude de uma tatuagem que era visível nas filmagens. Disse que todos os bens, ou a maioria, pertenciam a cerâmica. Conta que uma pessoa sozinha poderia ter subtraído os bens.

Em seu interrogatório, MAILSON CARDOSO GUIMARÃES, disse que a acusação é verdadeira. Disse que estava desempregado e ingressou no barracão, tendo arrombado a parede e subtraído os bens. Disse que carregou um carro de mão e levou para o

outro lado da pista. Disse que procurou o réu Carlos para indicar o material. Disse que contou que tinha visto um material jogado na pista. Disse que ofereceu os objetos ao Carlos para ser adquirido por seu ferro velho. Em seu interrogatório, CARLOS EVANDRO SILVA, disse que trabalha com Reciclagem. Disse que Mailson procurou o réu para vender umas peças abandonados. Disse que os bens estavam beirando uma vicinal. Disse que viu os materiais e tinha consciência do que se tratava. Disse que não sabia se Mailson tinha ocupação. Disse que não imaginou que se tratava de objeto de furto.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da conjugação de dois elementos, quais sejam: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.14/15 e 16/17), boletim de ocorrência (fls.10/13), auto de avaliação (fls. 18/19), Relatório Final (fls. 102/104 e 135/139), além da prova oral colhida em audiência.

A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos testemunhais.

O réu Mailson foi reconhecido pelas imagens do sistema de vigilância (fls. 135/139), notadamente em virtude de suas tatuagens. O réu confessou o delito.

O relatório dá conta de que o réu ingressou no imóvel mediante rompimento de obstáculo, porquanto tenha quebrado a parede do imóvel para acessar os bens subtraídos.

Não ficou demonstrada a escalada. Ao contrário do que ficou contido na denúncia apenas o rompimento de obstáculo foi demonstrado, ainda que o ingresso tenha se dado de forma anormal, apenas novamente pelo mesmo fato implicaria em verdadeiro bis in idem, repudiado pelo sistema.

As provas são suficientes para demonstrar a autoria do crime.

Os depoimentos apontam, de forma harmônica e coesa a prática do delito de furto. Ausentes causas de exclusão da ilicitude.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à DOSIMETRIA DA PENA nos termos do artigo 68 do Código Penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP.

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. O acusado ostenta condenação definitiva. Não há elementos para avaliar a personalidade e a conduta social. As circunstâncias, motivos e as consequências do crime são normais a espécie. Não há comportamento da vítima a ser valorada.

Portanto, fixo a pena em dois anos e três meses de reclusão e 11 dias-multa.

Segunda etapa: Presente a atenuante da confissão espontânea.

Terceira etapa. Ausente causas de aumento ou diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de fixo a pena em dois anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há dados suficiente para análise da detração, devendo ser apreciada pelo juízo da execução.

Regime inicial de cumprimento: SEMIABERTO

Considerando que o réu possui diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, é devida a fixação do regime SEMIABERTO como forma de assegurar a devida reprovabilidade do comportamento.

Diante dos maus antecedentes pela prática de delitos de igual natureza, não tendo a pena anterior sido suficiente para impossibilitar a reiteração delitiva, fica impossibilitada a suspensão condicional da pena ou a substituição por penas restritivas de direitos.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-

mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus Mailson Cardoso Guimarães e Carlos Evandro Silva como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 02 anos reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias-multa, fixados no patamar mínimo legal.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), expeça-se certidão de honorários, em caso de defesa pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitivo. remetendo-a ao Juízo competente. Comunique-se a vítima.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tambaú, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA